

1503898-87.2021.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... leva à presunção da prática do tráfico. Todavia, a presunção não é elemento suficiente para justificar uma condenação, mormente em casos como o dos autos, onde negada a atividade pelo réu e não há outro elemento, objetivo e idôneo, a indicar o tráfico. Não se trata, à evidência, de duvidar ou questionar o depoimento de policiais que, no cumprimento de sua missão, atuam na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503898-87.2021.8.26.0073 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503898-87.2021.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2255367/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 20339459 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2653/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2255367 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2255367 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2653/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 069/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO ZANDONA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

CARLOS ROBERTO ZANDONA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, que na manhã de 19 de setembro de 2021, por volta das 09h50min, na Rua Maria da Glória Novaes Ramires Ferreira, 115, Jardim Paraíso, neste município e Comarca de Avaré, trazia consigo 03 (três) porções de crack, com peso de 10,8

gramas (dez gramas e oito centigramas), conforme laudo de exame químico-toxicológico a fls. 141/144, substância que causa dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS)).

Auto de prisão em flagrante e demais peças do Inquérito Policial às fls. 01/150. Por ocasião da apreciação do flagrante delito, em 20 de setembro de 2021, houve a conversão em prisão preventiva (fls. 124/126). Mandado de prisão cumprido a fls. 173/176. A denúncia foi oferecida em 28 de setembro de 2021 e o réu, devidamente notificado (fls. 180), apresentou Defesa Prévia (fls. 185). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021, oportunidade na qual houve a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 187/189). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu interrogado (fls. 313/314 e gravações audiovisuais).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e, ao final, pugnou pela procedência da ação a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 318/322). A douta defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, pela desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de eventual condenação, pugnou pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas e substituição por pena restritiva de direitos e pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 326/339).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

Segundo a inicial acusatória, "o denunciado é conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas e, na data dos fatos, trazia consigo três porções de crack enquanto conversava com seu amigo Clóvis Vitor Santana. Ao avistar a Polícia Militar, CARLOS ROBERTO esboçou atitude suspeita e dispensou as drogas no interior do veículo VW/Gol, placas EDJ1I05, de propriedade de Clóvis. Mediante buscas no automóvel foram localizadas as três porções de crack, além de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais em espécie e notas diversas em posse do denunciado. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de Terceiro".

À luz da prova produzida, a denúncia procede parcialmente.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência a fls. 07/10, auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias a fls. 15/16, laudo de constatação provisória dos entorpecentes a fls. 18/21, laudo toxicológico definitivo a fls. 141/144, bem como por toda prova oral produzida.

A autoria também é certa e indubitavelmente recai sobre o réu com relação apenas ao delito de uso de droga.

O policial militar Paulo Augusto de Souza, em juízo, disse "que estavam em patrulhamento de rotina e havia informações do envolvimento do réu com o tráfico. Disse que ao avistar a viatura o réu dispensou drogas dentro do veículo de Clóvis, com quem o réu conversava. Dentro do veículo localizaram a droga e o réu portava R\$ 700,00 em espécie e notas diversas".

A testemunha David Ramos dos Santos, também policial militar, corroborou a versão de seu colega acrescentando que "no momento em que a droga foi localizada, Clóvis negou a propriedade".

O réu Carlos Roberto, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Disse "que não ia vender drogas, mas sim que ia usar as pedras".

De proêmio, verifico que o caso em exame diz respeito à exata classificação do delito, ou seja, quanto ao propósito mercantil, que é o elemento subjetivo caracterizador do crime de tráfico posto que incontroversa a materialidade do delito, bem como restar evidenciado ser o réu o proprietário das drogas apreendidas.

Vê-se da prova amealhada que não houve flagrante quanto a nenhum ato de venda, mas tão somente a apreensão da droga. A quantidade de entorpecente encontrada e a forma como se encontrava embalada não caracteriza, por si só, o crime de tráfico, que

exigiria, para esse fim, a comprovação de atos inequívocos do comércio ilícito. Ressalte-se, também, que ainda que as notas encontradas sejam de pequeno valor, não há como presumir sejam de suposta mercancia por ele praticada.

Além disso, cabe destacar que, no dia dos fatos nenhum dos policiais presenciou qualquer contato do réu com eventual usuário e adquirente, de modo a conferir respaldo à imputação por tráfico de drogas. Em consequência, inviável a condenação pelo delito mais grave, considerando que a quantidade de droga apreendida não extravasa o curial à espécie, não podendo, ainda que o único parâmetro, indicar eventual traficância. Não se pode negar que todo rigor é pouco no combate ao comércio ilegal de drogas, mas a prova, para tanto, deve ser das mais seguras. É certo que, no caso dos autos, a quantidade de entorpecentes apreendidos, que não se mostra expressiva (03 pedras de crack pesando 10,8 gramas), divididas em porções individualizadas, leva à presunção da prática do tráfico. Todavia, a presunção não é elemento suficiente para justificar uma condenação, mormente em casos como o dos autos, onde negada a atividade pelo réu e não há outro elemento, objetivo e idôneo, a indicar o tráfico. Não se trata, à evidência, de duvidar ou questionar o depoimento de policiais que, no cumprimento de sua missão, atuam na repressão penal, posto que tão válido como qualquer outro testemunho, como já assentado pacificamente pela doutrina e jurisprudência. Trata-se, isso sim, de exigir a correta formação de culpa, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois compete ao Estado, para impor sanção, demonstrar de forma cabal a conduta penal do processado.

Dessarte, não se pode descartar a hipótese de que a droga se destinasse ao consumo próprio. Mera suspeita de tráfico não pode convolar-se em certeza, até porque não trazidos aos autos elementos outros, tais como expressiva quantidade de droga, manuscritos contábeis, dentre outros, que indicassem o comércio ilícito, valendo ressaltar que a forma como acondicionado o entorpecente tanto pode indicar o tráfico como a aquisição para uso próprio. Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11343/2006; reconhecimento da figura privilegiada; substituição da pena carcerária por restritiva de direitos; abrandamento do regime prisional. - Pleito absolutório inatendível. Comprovadas autoria e materialidade. Cabível a desclassificação para o delito do art. 28. Réu admitiu a posse para consumo próprio. Circunstâncias não demonstram que a destinação das drogas era a comercialização. Policiais não presenciaram atos de mercancia. Pena. Advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06. - Recurso provido, em parte, para desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, no termos do v. Acórdão. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado." (Apelação Criminal nº 1500249-08.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator(a): Osni Pereira, data de julgamento e publicação: 29/01/2021) (destaquei)

...
"TRÁFICO DE DROGAS -Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente - Posse para uso próprio -Quantidade pequena de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o delito de tráfico - Desclassificação para uso próprio -Admissibilidade -Acerto da decisão desclassificatória para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 - Recurso improvido - (voto n. 43702) (Apelação Criminal nº 1500582-14.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, 16ª Camara de Direito Criminal, Relator(a): Newton Neves, data de julgamento e publicação: 02/02/2021) (destaquei)

Assim, embora apontados indícios de que o réu se dedique ao comércio ilegal de drogas, certo é que a prova da finalidade mercantil do entorpecente é frágil e meramente indiciária, não restando cabalmente demonstrado que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância.

Doutra parte, cumpre consignar que, como se sabe, é do balanço do conjunto dos critérios valorativos que se conceitua a diferenciação entre traficante e usuário. E ninguém pode ser condenado por presunção, visto que o reconhecimento da traficância exige prova concludente. Em suma: o conjunto probatório se mostra

frágil e duvidoso no tocante ao tráfico, eis que não se comprovou com a certeza indeclinável, fosse o acusado mercador de drogas.

Diante da situação concreta aqui verificada, e não havendo outros indicativos de prova efetiva quanto ao crime de tráfico, o que faz pairar nos autos a dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, respeitados doutos entendimentos em sentido contrário, deve prevalecer a desclassificação para o crime de posse para uso próprio. Logo, de rigor a condenação, mas como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, DESCLASSIFICO para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 a imputação de cometimento do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 feita contra o réu CARLOS ROBERTO ZANDONA.

Atento a finalidade preventiva e repressiva do artigo 28 da Lei de Drogas, entendo que a medida que mais se adequa para as circunstâncias do caso é a inserida no inc. II do citado artigo, ou seja, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses em tarefa a ser determinada pela Central de Penas e medidas alternativas da Comarca - CPMA.

Expeça-se alvará de soltura, com urgência.

Após o Trânsito em julgado, façam as comunicações necessárias. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Avare, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA